



La loi face à la coutume : les changements juridiques en matière de statut personnel peuvent-ils transformer les pratiques maritales ?

Maëlys de la Rupelle, Mira Serhal

DANS **REVUE D'ÉCONOMIE DU DÉVELOPPEMENT** 2025/3-4 Vol. 33 , PAGES 111 À 116
ÉDITIONS **DE BOECK SUPÉRIEUR**

ISSN 1245-4060

DOI 10.3917/edd.393.0111

Date de mise en ligne : 22/06/2026

Article disponible en ligne à l'adresse

<https://shs.cairn.info/revue-d-economie-du-developpement-2025-3-page-111?lang=fr>



Découvrir le sommaire de ce numéro, suivre la revue par email, s'abonner...
Scannez ce QR Code pour accéder à la page de ce numéro sur Cairn.info.



Distribution électronique Cairn.info pour De Boeck Supérieur.

Vous avez l'autorisation de reproduire cet article dans les limites des conditions d'utilisation de Cairn.info ou, le cas échéant, des conditions générales de la licence souscrite par votre établissement. Détails et conditions sur cairn.info/copyright.

Sauf dispositions légales contraires, les usages numériques à des fins pédagogiques des présentes ressources sont soumises à l'autorisation de l'Éditeur ou, le cas échéant, de l'organisme de gestion collective habilité à cet effet. Il en est ainsi notamment en France avec le CFC qui est l'organisme agréé en la matière.

La loi face à la coutume : les changements juridiques en matière de statut personnel peuvent-ils transformer les pratiques maritales ?

*Law versus custom: Can personal status reforms
change marital practices?*

Maëlys de la Rupelle¹

Mira Serhal²

Les lois sur le mariage et le divorce ont des effets complexes sur les femmes. Interdire une pratique particulière peut en réduire l'incidence, mais peut aussi engendrer des effets indésirables.

Mots-clés : statut personnel, femmes, Inde.

Laws governing marriage and divorce have multifaceted effects on women. Prohibiting a specific practice may curb certain harms, yet it may also give rise to unintended consequences.

Keywords: Personal status, women, India.

Codes JEL : J13, J12, J16, D10.

¹ CY Cergy Paris Université, 33 bd du Port, F-95011 Cergy-Pontoise. Courriel : maelys.delarupelle@cyu.fr

² ESSEC Business School et CY Cergy Paris Université, 33 bd du Port, F-95011 Cergy-Pontoise. Courriel : mira.serhal@essec.edu

INTRODUCTION

Dans nombre de pays du Sud global, l'écart entre règle formelle et pratique effective interroge sur la capacité des politiques publiques à impulser des transformations profondes. De nombreuses lois restent lettres mortes et laissent inchangées les pratiques coutumières et informelles. Or ces pratiques sont souvent encastrées dans des hiérarchies sociales, dont dépend l'accès aux ressources, aux opportunités, au pouvoir.

La situation des groupes marginalisés soulève une problématique supplémentaire. Doit-on leur accorder des droits spécifiques ? Faut-il en faire les récipiendaires explicites de l'action publique ? Ou faut-il privilégier l'égalité formelle, sans faire de référence à une communauté donnée ?

Ces questions sont complexes lorsque les règles juridiques elles-mêmes diffèrent en fonction de l'appartenance communautaire. C'est le cas pour les règles régissant la vie privée et familiale des individus dans de nombreux pays reconnaissant le pluralisme juridique. L'autonomie accordée aux instances coutumières peut varier et le droit coutumier peut être plus ou moins reconnu. Un exemple est donné par le Liban, qui reconnaît 18 communautés religieuses, ayant chacune leurs tribunaux et leurs lois en matière de statut personnel, ou encore par l'Égypte, où coptes et musulmans ont des droits différents en matière de divorce et d'héritage.

C'est aussi le cas de l'Inde. En Inde, le mariage et le divorce au sein de la communauté musulmane sont régis par le droit personnel islamique, qui comprend des dispositions relatives à différentes formes de divorce. Parmi celles-ci, la pratique controversée du « triple *talaq* instantané » permettait à un homme musulman de mettre fin unilatéralement et immédiatement à son mariage en prononçant (ou en écrivant) trois fois le mot *talaq* (terme arabe signifiant « divorce »). Le divorce était alors considéré comme irrévocable.

Bien que le taux de divorce parmi les musulmans indiens reste relativement faible, la pratique du triple *talaq* instantané a suscité d'importants débats juridiques et sociaux ces dernières années. Le 31 juillet 2019, le Parlement indien a adopté la loi sur la Protection des droits des femmes musulmanes dans le mariage. Cette législation a

déclaré que toutes les formes de divorce instantané et irrévocable étaient illégales et nulles, prévoyant que tout homme musulman recourant à de telles pratiques puisse encourir jusqu'à trois ans d'emprisonnement. Cette loi a suscité des débats importants dans les milieux politiques et académiques. Ses partisans y voient une étape cruciale pour protéger les femmes musulmanes contre une dissolution matrimoniale immédiate et irréversible, tandis que ses détracteurs estiment qu'elle contribue à la marginalisation de la communauté musulmane ou y voient l'ingérence de l'État dans l'autonomie religieuse.

Nous nous appuyons sur de la Rupelle et Serhal (2025) et Parveen (2024) pour en présenter certains enjeux. Nous exposerons d'abord les principales caractéristiques de la population indienne en matière de mariage et de divorce. Puis nous discuterons de l'impact de la loi sur la situation matrimoniale des femmes musulmanes en Inde.

1. MARIAGE ET DIVORCE DANS LA SOCIÉTÉ INDIENNE

Les données des Enquêtes nationales sur la santé des familles (NFHS) permettent de disposer de grands échantillons et d'une bonne couverture temporelle. Ces enquêtes correspondent aux Enquêtes démographiques et de santé (DHS). Nous en utilisons trois vagues (1998-2000, 2015-2016 et 2019-2021).

La tableau 1 ci-dessous présente des statistiques descriptives concernant la situation matrimoniale des femmes musulmanes et non musulmanes, ainsi que des comparaisons avant et après la mise en oeuvre de la loi sur le « triple *talaq* instantané ». En moyenne, 72% des femmes sont mariées, 25% ne se sont jamais mariées, et moins de 1% sont divorcées ou séparées. En proportion, les femmes musulmanes sont un peu moins nombreuses à être mariées que les femmes non musulmanes (69,3% vs 72,9%), et souvent plus susceptibles de n'avoir jamais été mariées (28,9% contre 24,2%). Les proportions de personnes divorcées et séparées sont très faibles dans les deux groupes, avec des différences minimales mais significatives. En comparant le statut matrimonial avant et après l'adoption de la loi du 31 juillet 2019, l'on observe que la part des personnes mariées a légèrement diminué. Le

Tableau 1 : *Statistiques descriptives*

	Ensemble (1)	Non musulmans (2)	Musulmans (3)	(3) – (2) (4)	Pré-réforme (5)	Post-réforme (6)	(6) – (5) (7)
Statut matrimonial							
Mariée	0,724	0,729	0,693	– 0,036***	0,739	0,706	– 0,033***
Divorcée	0,0042	0,004	0,0055	0,0016***	0,0045	0,0037	– 0,0008***
Non-cohabitante	0,080	0,078	0,097	0,019***	0,075	0,086	0,011***
Séparée	0,008	0,008	0,007	– 0,001***	0,007	0,007	0,0003***
Jamais mariée	0,248	0,242	0,289	0,048***	0,244	0,251	0,008***
N	1 514 021	1 317 926	196 095		843 024	670 997	

Source : calculs des autrices. Femmes interrogées au cours des vagues des Enquêtes nationales sur la santé des familles de 1998-2000, 2015-16 et 2019-21. Les colonnes (4) et (7) donnent la différence des moyennes reportées dans les deux colonnes précédentes, et indiquent si elle est statistiquement différente de zéro au seuil de 1% (***), 5% (**) ou 10% (*).

taux de divorce a baissé d'environ 0,1 point de pourcentage, et le taux de séparation a très légèrement augmenté.

2. EFFET DU CHANGEMENT LÉGISLATIF EN MATIÈRE DE DIVORCE

En utilisant une stratégie de différence-en-différences (DiD) ainsi qu'un ensemble riche d'effets fixes, de la Rupelle et Serhal (2025) estiment l'impact de la réforme sur la situation matrimoniale des femmes enquêtées avant et après le passage de la loi. La période durant laquelle l'identification est crédible est limitée. Au printemps 2020, le début de la pandémie de COVID-19 occasionne d'importantes perturbations dans les processus de collecte des données. En décembre 2019, un amendement sur la citoyenneté indienne facilite la naturalisation de certains groupes de réfugiés ; les musulmans en sont exclus. Cela entraîne d'importantes manifestations dans le pays. Afin de préserver la validité interne, l'analyse est restreinte aux données collectées jusqu'à début décembre 2019. L'évolution de la situation des femmes musulmanes avant et après la réforme est comparée à celle des femmes non musulmanes. Au cours du dernier trimestre 2019, il n'y a pas eu d'autres lois qui auraient pu affecter les pratiques matrimoniales des femmes non musulmanes.

Le passage de la loi semble avoir eu des effets limités sur la situation matrimoniale des femmes musulmanes. Deux résultats sont intéressants. Premièrement, le fait d'être une femme musulmane interrogée après le passage de la loi induit une légère diminution de la probabilité d'être divorcée, significative à 10%. Cependant, lorsque l'on se restreint à l'échantillon des femmes qui ont déjà été mariées, l'effet n'est plus significatif¹. Ceci peut s'expliquer par l'augmentation d'autres formes de divorce. Parveen (2024) a observé une hausse des divorces initiés par les femmes, connus sous le nom de *khula*. Le recours à ces formes de divorce peut faire suite à des pressions de la part de maris désireux de réduire leurs obligations financières (Parveen, 2024). Deuxièmement, il est intéressant de remarquer que la proportion de femmes musulmanes déclarant avoir été abandonnées

¹ Il l'est au seuil de 15%.

augmente dans les mois suivant le passage de la loi. Cet effet n'est pas significativement différent au seuil de 10%. Cependant il n'est pas loin de l'être². Il résonne avec une enquête menée par une association œuvrant pour le bien-être des femmes dans la ville d'Hyderabad qui montre que les cas d'abandons conjugaux ont augmenté après le passage de la loi (Parveen, 2024).

3. CONCLUSION

Aldashev *et al.* (2012), Platteau *et al.* (2018) et Guirkingner et Platteau (2019) ont souligné à quel point les lois sur les systèmes familiaux étaient susceptibles d'engendrer des effets complexes. De la Rupelle et Serhal (2025) et Parveen (2024) y font écho, en soulignant que la loi criminalisant le divorce instantané a entraîné une diminution limitée du nombre de divorces et une augmentation des cas d'abandons conjugaux. Ces effets restent modestes et rappellent que les réformes légales peinent parfois à transformer les pratiques maritales.

RÉFÉRENCES

- ALDASHEV, G., CHAARA, I., PLATTEAU, J.-P., and Z. WAHHAJ (2012). "Using the law to change the custom", *Journal of Development Economics*, 97(2), 182-200.
- DE LA RUPELLE, M., SERHAL, M. (2025). "The Effect of Banning Instant Triple Divorce on Domestic Violence: Evidence from the Triple Talaq". Papier présenté à la 5ème Conférence ICDE, 02-04 juillet 2025, Université Paris Nanterre.
- GUIRKINGER, C., PLATTEAU, J.-P. (2019). "The dynamics of family systems: Lessons from past and present times", *CEPR Discussion Papers* (13570).
- PARVEEN, N. (2024). "Criminalization of divorce and Muslim women: A reality check of Triple Talaq law, 2019 in India", *South Asia Multidisciplinary Academic Journal*, 32.
- PLATTEAU, J.-P., CAMILOTTI, G., and E. AURIOL (2018). "Eradicating women-hurting customs: What role for social engineering?", in S. ANDERSON, L. BEAMAN, and J.-P. PLATTEAU (Eds.), *Towards Gender Equity in Development*, Oxford: Oxford University Press.

² Il l'est au seuil de 15%.